ELEVEN ACADEMY / FORMATION AGENT SPORTIF DE FOOTBALL

Module 06

Droit du travail

COURS COMPLET • ÉDITION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

maîtriser les règles qui encadrent la relation entre un employeur et un salarié, comprendre les différents contrats de travail et connaître les dispositions particulières applicables aux sportifs professionnels.

COMPRENDRE Cours structuré et notions clés	**APPLIQUER** Exemples et situations football
MÉMORISER Articles, chiffres et pièges d’examen	**S’ENTRAÎNER** Questions et fiches présentes dans le support

PÉRIMÈTRE DES SOURCES

Support source original — cours, QCM blanc et quiz ; les corrigés complets ne sont pas fournis dans le fichier.

Références juridiques reprises des supports transmis. Cette édition améliore la hiérarchie et la lisibilité ; elle ne vaut pas certification juridique indépendante des textes à la date de l’examen.

Objectif du module : maîtriser les règles qui encadrent la relation entre un employeur et un salarié, comprendre les différents contrats de travail et connaître les dispositions particulières applicables aux sportifs professionnels.

Pour un agent sportif, cette matière est essentielle. Il intervient régulièrement dans des négociations qui concernent directement le contrat de travail du joueur : durée, rémunération, primes, clauses, temps de travail, rupture anticipée, transfert et changement de club.

Il doit notamment savoir distinguer le contrat de travail du joueur, le mandat de l'agent et les accords conclus entre clubs.

Le cours est organisé en cinq parties :

- A. Les fondamentaux : sources du droit du travail, contrat de travail et contrats de droit commun.
- B. La relation de travail : contrats sportifs, clauses, rémunération, temps de travail, congés, discipline et convention collective.
- C. L'évolution et la rupture du contrat : modification, transfert d'entreprise, licenciement et autres modes de rupture.
- D. La protection sociale : Sécurité sociale, affiliation, cotisations et recours.
- E. La préparation à l'examen : articles essentiels, pièges, fiche J-7 et entraînement QCM.

Point de méthode : le droit du travail général s'applique aux sportifs salariés, mais il existe des règles particulières pour les sportifs professionnels, notamment dans le Code du sport et la Convention collective nationale du sport (CCNS). Il faudra donc toujours identifier le statut du joueur avant de répondre à une question juridique.

A — Les fondamentaux du droit du travail

Pourquoi cette matière concerne l'agent sportif

L'agent sportif n'est pas seulement un intermédiaire chargé de trouver un club à un joueur. Il intervient dans un environnement contractuel où le contrat de travail constitue souvent l'enjeu économique principal.

Il doit être capable de comprendre et de négocier les éléments essentiels du contrat :

- la durée et les conditions de renouvellement ;
- le salaire fixe ;
- les primes de signature et de performance ;
- les avantages en nature ;
- les conditions de mise à disposition du joueur ;
- les clauses de résiliation ou de rupture ;
- les obligations sportives et disciplinaires ;
- les conséquences d'une blessure ou d'une inaptitude ;
- les conditions d'un transfert vers un autre club.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur reçoit une proposition de contrat de trois saisons. Le club lui propose un salaire mensuel fixe, une prime de matchs joués, une prime de maintien et une prime de signature. L'agent doit distinguer les éléments garantis des éléments conditionnels, vérifier leur rédaction et mesurer leurs conséquences en cas de blessure, de non-sélection ou de rupture anticipée.

Vocabulaire essentiel (1/2) — Sources, acteurs et contrat

Terme	Définition
Employeur	Personne physique ou morale qui embauche le salarié et exerce le pouvoir de direction.
Salarié	Personne qui travaille pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination.
Contrat de travail	Convention par laquelle une personne travaille pour le compte d'une autre, sous son autorité, contre rémunération.
Lien de subordination	Pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
CDI	Contrat à durée indéterminée, forme normale et générale de la relation de travail.
CDD	Contrat à durée déterminée, autorisé uniquement dans les cas prévus par la loi.
Intérim	Relation de travail temporaire organisée par une entreprise de travail temporaire.
Convention collective	Accord négocié entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés, qui complète les dispositions légales.
Accord d'entreprise	Accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Période d'essai	Période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier son emploi.

Vocabulaire essentiel (2/2) — Rémunération, discipline et santé

Terme	Définition
Salaire brut	Rémunération avant déduction des cotisations salariales.
Salaire net	Somme versée au salarié après les retenues salariales, avant ou après prélèvement à la source selon le contexte.
Prime	Complément de rémunération lié à un événement, une performance ou une condition contractuelle.
Avantage en nature	Bien ou service fourni par l'employeur à titre personnel : logement, véhicule, repas, etc.
Durée légale	Durée de référence du travail effectif à temps complet : 35 heures par semaine dans le régime général.
Heures supplémentaires	Heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente, ouvrant droit à majoration ou repos selon les règles applicables.
Mise à pied disciplinaire	Sanction qui suspend temporairement le contrat et la rémunération.
Licenciement	Rupture du CDI à l'initiative de l'employeur, fondée sur un motif légalement valable.
Inaptitude	Situation dans laquelle le médecin du travail constate que le salarié ne peut plus occuper son poste dans les conditions prévues par la loi.
Accident du travail	Accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, selon les critères légaux.
Maladie professionnelle	Maladie reconnue comme liée à l'activité professionnelle selon les règles de Sécurité sociale.
Prévoyance	Dispositif de protection complémentaire couvrant notamment certains risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.

A.1 — Les sources du droit du travail

Le droit du travail français repose sur plusieurs sources qui s'articulent entre elles.

1. Les sources internationales et européennes

Elles comprennent notamment :

- les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
- les textes de l'Union européenne ;
- la Convention européenne des droits de l'homme ;
- la Charte sociale européenne.

Ces textes influencent notamment les règles relatives à la liberté syndicale, à la non-discrimination, à la santé et à la sécurité au travail et au temps de travail.

2. La Constitution et la loi

La Constitution garantit plusieurs droits fondamentaux :

- le droit d'obtenir un emploi ;
- la liberté syndicale ;
- le droit de grève ;
- le droit à la protection de la santé ;
- le droit au repos et aux loisirs.

Le Code du travail regroupe une grande partie des règles applicables aux relations individuelles et collectives de travail.

Il fixe notamment les règles concernant :

- la conclusion du contrat ;
- la rémunération ;
- le temps de travail ;
- les congés ;
- la discipline ;
- la rupture du contrat.

3. Les conventions et accords collectifs

Une convention collective est négociée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

Elle adapte les règles générales à un secteur professionnel.

Il faut distinguer :

Texte	Niveau
Convention collective nationale	Branche professionnelle
Accord de branche	Branche professionnelle, sur un sujet déterminé
Accord d'entreprise	Entreprise
Accord d'établissement	Établissement

Une convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi lorsqu'elle en a la possibilité. Dans certains domaines, le Code du travail autorise également les accords d'entreprise à déroger aux accords de branche.

Il n'existe donc pas une règle générale selon laquelle la convention collective est toujours plus favorable que la loi ou que l'accord d'entreprise.

4. Le contrat de travail

Le contrat de travail est une source d'obligations individuelles.

Il fixe notamment :

- les fonctions ;
- la rémunération ;

- la durée du travail ;
- le lieu de travail ;
- la durée du contrat ;
- les clauses particulières.

Il ne peut pas prévoir de dispositions contraires aux règles d'ordre public.

5. Les usages et engagements unilatéraux

Un usage d'entreprise est une pratique présentant traditionnellement trois caractéristiques :

- généralité ;
- constance ;
- fixité.

EXEMPLE FOOTBALL

un club verse chaque année une prime de fin de saison selon des modalités constantes à une catégorie de salariés.

Un engagement unilatéral est une décision de l'employeur qui crée des obligations à sa charge.

Ces sources peuvent créer des droits pour les salariés, même lorsqu'elles ne figurent pas directement dans leur contrat.

6. La hiérarchie des normes : comment raisonner ?

Pour résoudre une question d'examen :

- Identifier la disposition légale applicable.
- Vérifier si un accord collectif prévoit une règle particulière.
- Vérifier la convention collective applicable.
- Examiner le contrat individuel.
- Vérifier les usages ou engagements de l'employeur.

EXEMPLE FOOTBALL

football : un contrat de joueur prévoit une rémunération inférieure au minimum conventionnel applicable. La clause contractuelle ne peut pas permettre à l'employeur de payer moins que le minimum obligatoire.

A.2 — Le contrat de travail : principes généraux

1. La définition

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination, moyennant rémunération.

Il repose sur trois éléments cumulatifs.

Une prestation de travail

Le salarié accomplit une activité au profit de l'employeur.

Une rémunération

Le salarié reçoit une contrepartie financière ou un avantage ayant une valeur économique.

Un lien de subordination

L'employeur dispose d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.

L'absence de l'un de ces éléments peut remettre en cause la qualification de contrat de travail.

2. Le lien de subordination

C'est l'élément central.

La jurisprudence définit le lien de subordination par le pouvoir de l'employeur :

- de donner des ordres et des directives ;
- d'en contrôler l'exécution ;
- de sanctionner les manquements.

Il faut examiner les conditions réelles d'exercice de l'activité, pas seulement le titre donné au contrat.

3. Application au football

Un joueur professionnel :

- participe aux entraînements imposés ;
- respecte les horaires du club ;
- suit les consignes de l'entraîneur ;
- participe aux compétitions ;
- est soumis à un pouvoir disciplinaire ;
- reçoit une rémunération.

Ces éléments caractérisent généralement un contrat de travail.

Un joueur ne peut donc pas être considéré comme un simple prestataire indépendant uniquement parce que le contrat utilise le mot « prestation ».

4. Le contrat de travail est-il obligatoirement écrit ?

Le CDI à temps complet peut, en principe, exister sans écrit, même si un écrit est indispensable dans de nombreuses situations et recommandé pour sécuriser la relation.

En revanche, plusieurs contrats doivent obligatoirement être écrits, notamment :

- le CDD ;
- le contrat de travail temporaire ;
- le contrat à temps partiel, sous réserve des règles applicables ;
- le CDD spécifique des sportifs professionnels.

Pour le sportif professionnel, les exigences de forme et de contenu sont renforcées par le Code du sport.

5. La période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié de vérifier que le poste lui convient.

Elle n'est pas automatique : elle doit être expressément prévue dans le contrat ou la lettre d'engagement.

Pour un CDI, les durées maximales légales initiales sont :

Catégorie	Durée maximale initiale
Ouvriers et employés	2 mois
Agents de maîtrise et techniciens	3 mois
Cadres	4 mois

Un renouvellement est possible une seule fois si les conditions légales et conventionnelles sont réunies.

La rupture de la période d'essai est libre en principe, mais le délai de prévenance doit être respecté.

Ministère du Travail et des Solidarités+1

POINT DE VIGILANCE
une période d'essai ne doit pas être confondue avec une période probatoire, qui intervient notamment lors d'un changement de fonctions au sein de l'entreprise.

A.3 — Les contrats de droit commun : CDI, CDD et intérim

1. Le CDI : contrat à durée indéterminée

Le CDI est la forme normale et générale de la relation de travail.

Il n'a pas de terme prédéfini.

Il peut prendre fin notamment par :

- démission ;
- licenciement ;
- rupture conventionnelle ;
- départ ou mise à la retraite ;

• prise d'acte ou résiliation judiciaire, selon les conditions légales.

Le CDI peut être conclu à temps complet ou à temps partiel.

2. Le CDD : contrat à durée déterminée

Le CDD est un contrat d'exception.

Il ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour l'un des motifs autorisés par la loi.

Principaux motifs :

Motif	Exemple
Remplacement	Remplacer un salarié absent
Accroissement temporaire d'activité	Renfort ponctuel lors d'un événement exceptionnel
Emploi saisonnier	Activité qui revient chaque année à des périodes déterminées
Emploi d'usage	Secteurs dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, dans les conditions légales

Le motif doit être précis et réel.

Un CDD conclu sans motif valable ou en dehors des conditions légales peut être requalifié en CDI.

3. Durée du CDD

La durée maximale dépend du motif de recours et des dispositions légales ou conventionnelles applicables.

En régime général, la durée maximale est souvent de 18 mois, renouvellements compris, mais il existe de nombreuses exceptions.

Le CDD doit indiquer :

- le motif de recours ;
- le terme ou la durée minimale ;
- la désignation du poste ;
- la rémunération ;
- la convention collective applicable ;
- les autres mentions obligatoires.

4. Le renouvellement

Le CDD peut être renouvelé dans les limites légales et conventionnelles.

Le renouvellement doit être prévu par le contrat ou faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initial.

Le nombre de renouvellements est en principe limité à deux, sauf dispositions conventionnelles particulières.

5. La succession de CDD

Le recours successif aux CDD est encadré.

Il faut vérifier les règles relatives :

- au motif de recours ;
- au délai de carence ;
- au poste concerné ;
- aux exceptions prévues par les textes.

6. L'indemnité de fin de contrat

À la fin d'un CDD, le salarié bénéficie en principe d'une indemnité de fin de contrat, également appelée prime de précarité.

Elle représente au minimum 10 % de la rémunération brute totale versée pendant le contrat.

Une convention collective peut prévoir un taux de 6 % sous conditions et avec des contreparties en matière de formation.

Cette indemnité n'est pas due dans plusieurs situations, notamment certains CDD saisonniers ou d'usage, une faute grave ou le refus d'un CDI proposé dans les conditions légales.

7. L'intérim

Le travail temporaire met en relation trois acteurs :

- le salarié intérimaire ;
- l'entreprise de travail temporaire ;
- l'entreprise utilisatrice.

Deux contrats sont conclus :

- Un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.
- Un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise de travail temporaire est l'employeur juridique du salarié.

L'entreprise utilisatrice exerce le pouvoir opérationnel dans le cadre de la mission, notamment pour l'organisation du travail et la sécurité.

Tableau comparatif

Critère	CDI	CDD	Intérim
Durée	Indéterminée	Déterminée	Mission déterminée
Motif légal obligatoire	Non	Oui	Oui
Écrit obligatoire	Pas systématiquement	Oui	Oui
Indemnité de fin	Non, en principe	Selon conditions	Selon conditions
Rupture anticipée	Selon modes légaux	Cas limités	Cas limités

PIÈGE D'EXAMEN

un CDD n'est pas un CDI auquel on aurait simplement ajouté une date de fin. Il est soumis à des motifs et formalités spécifiques.

A.4 — Les contrats sportifs et spéciaux

1. Le statut du sportif professionnel salarié

Le Code du sport prévoit un régime particulier pour les sportifs professionnels.

L'article L.222-2 définit le sportif professionnel salarié comme celui qui exerce, à titre principal ou exclusif, une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive, en vue de participer à des compétitions.

Il faut donc réunir deux éléments importants :

- une activité sportive exercée à titre principal ou exclusif ;
- un lien de subordination juridique.

Un joueur professionnel salarié relève du droit du travail et des règles spécifiques du Code du sport.

2. Le CDD spécifique du sportif professionnel

L'article L.222-2-3 du Code du sport prévoit que le contrat par lequel une association ou une société sportive rémunère le concours d'un sportif ou entraîneur professionnel est un CDD spécifique.

Ce contrat constitue une dérogation au principe du CDI comme forme normale et générale de la relation de travail.

Il ne faut pas le confondre avec un CDD d'usage classique.

3. Durée du CDD spécifique : actualisation 2026

Règle en vigueur depuis le 5 août 2026

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a modifié l'article L.222-2-4 du Code du sport.

Les règles actuelles sont les suivantes :

- durée minimale : une saison sportive, fixée à 12 mois ;
- durée maximale : 5 ans ;
- renouvellement ou nouveau contrat possible avec le même employeur ;

• possibilité de conclure un contrat de moins de 12 mois dans certains cas particuliers.

Un contrat conclu en cours de saison peut notamment être inférieur à 12 mois s'il court au minimum jusqu'au terme de la saison, ou dans certains cas de remplacement prévus par le texte et les accords applicables.

EXEMPLE FOOTBALL

un club recrute un joueur en janvier pour terminer la saison sportive en juin. Le contrat peut être inférieur à 12 mois si les conditions légales et conventionnelles permettant cette dérogation sont réunies.

4. Le contenu obligatoire du contrat sportif

L'article L.222-2-5 du Code du sport impose notamment :

• l'identité et l'adresse des parties ;
• la date d'embauche ;
• la durée du contrat ;
• l'emploi occupé et les activités concernées ;
• le montant de la rémunération et ses composantes ;
• les organismes de retraite complémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé ;
• les conventions et accords collectifs applicables.

Le contrat doit être établi par écrit en au moins trois exemplaires.

Il doit être transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

5. L'homologation du contrat

L'article L.222-2-6 prévoit que le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle peut organiser une procédure d'homologation du contrat.

L'homologation permet notamment de vérifier le respect des règles applicables à la compétition et aux engagements du club.

Il faut distinguer :

• la validité du contrat de travail ;
• son homologation sportive ;
• l'enregistrement du joueur pour participer aux compétitions.

Ces procédures ne se confondent pas.

6. Le cas du football professionnel

Dans le football professionnel français, il faut également prendre en compte la Charte du football professionnel et les accords propres à la discipline.

La Charte du football professionnel organise les relations entre la FFF, la LFP, les clubs employeurs et les salariés concernés.

Elle comporte des dispositions spécifiques relatives notamment aux contrats, à la rémunération, aux obligations des joueurs et aux relations avec les clubs.

UNFP

7. Les jeunes joueurs

Les contrats conclus avec des joueurs mineurs ou de jeunes joueurs doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Il faut notamment vérifier :

• les règles de capacité et de représentation du mineur ;
• les règles spécifiques du Code du sport ;
• les règles fédérales relatives au statut du joueur ;
• les règles protectrices du droit du travail ;
• les dispositions relatives à la formation et à la scolarité.

PIÈGE D'EXAMEN

tous les joueurs évoluant dans un club professionnel ne sont pas nécessairement des sportifs professionnels salariés. Le statut dépend de la réalité de leur situation et des textes applicables.

A.5 — Les clauses du contrat de travail

Les clauses organisent les droits et obligations des parties.

Elles doivent respecter le Code du travail, les conventions collectives et les libertés fondamentales du salarié.

1. La clause de mobilité

Elle permet à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié dans un périmètre défini.

Pour être valable, elle doit notamment :

- définir précisément sa zone géographique ;
- être justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
- être mise en œuvre de bonne foi ;
- ne pas porter une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur signe avec un club disposant de plusieurs centres d'entraînement. Une clause peut organiser ses déplacements entre les installations dans les limites prévues au contrat.

2. La clause de non-concurrence

Elle limite la possibilité pour le salarié d'exercer une activité concurrente après la rupture du contrat.

Elle doit remplir quatre conditions cumulatives :

- Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
- Être limitée dans le temps.
- Être limitée dans l'espace.
- Prévoir une contrepartie financière.

Elle ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi.

Application football : une clause interdisant à un joueur de signer avec tout autre club en France pendant cinq ans après la fin du contrat serait particulièrement problématique.

3. La clause de confidentialité

Elle protège les informations confidentielles de l'entreprise.

Elle peut concerner :

- les informations financières ;
- les données médicales dans les limites légales ;
- les stratégies sportives ;
- les informations relatives aux transferts ;
- les données commerciales.

Elle ne peut pas interdire au salarié de signaler des faits illicites ou d'exercer ses droits.

4. La clause d'exclusivité

Elle interdit au salarié d'exercer une autre activité professionnelle pendant l'exécution du contrat.

Elle doit être justifiée par la nature des fonctions et proportionnée au but recherché.

Elle ne doit pas être confondue avec une clause de non-concurrence, qui produit ses effets après la rupture.

5. La clause de dédit-formation

Elle prévoit le remboursement de certains frais de formation si le salarié quitte l'entreprise avant une durée déterminée.

Elle doit notamment :

- correspondre à des dépenses réelles et spécifiques ;
- être conclue avant la formation ;
- prévoir un montant et des modalités de remboursement proportionnés ;
- ne pas priver le salarié de sa liberté de démissionner.

6. Les clauses de rémunération variable

Dans le football, elles sont particulièrement importantes.

Elles peuvent prévoir :

- une prime de titularisation ;
- une prime de match joué ;
- une prime de buts ;
- une prime de classement ;
- une prime de qualification européenne ;
- une prime de maintien ;
- une prime de signature.

La rédaction doit préciser les conditions de déclenchement.

EXEMPLE FOOTBALL

une prime de 10 000 € est due si le joueur participe à au moins 20 rencontres officielles avec l'équipe première.

Il faut préciser :

- si les titularisations et les entrées en jeu sont comptabilisées ;
- si les matchs de coupe sont inclus ;
- si les rencontres européennes sont concernées ;
- si les matchs interrompus sont pris en compte ;
- si le joueur doit être présent dans l'effectif à une date donnée.

7. Les clauses interdites ou illicites

Une clause ne peut notamment pas :

- supprimer les droits légaux du salarié ;
- prévoir une sanction pécuniaire interdite ;
- imposer une discrimination ;
- porter une atteinte disproportionnée aux libertés ;
- contourner les règles relatives au salaire minimum ;
- supprimer les droits aux congés payés.

Conseil de négociation pour l'agent : une clause sportive doit être précise, mesurable et vérifiable. Une prime conditionnée à une notion vague comme « comportement exemplaire » ou « bonne saison » peut générer des désaccords si les critères ne sont pas définis.

B — La relation de travail

B.1 — La rémunération

1. Le salaire

Le salaire est la contrepartie du travail fourni par le salarié.

Il comprend notamment :

- le salaire de base ;
- les primes ;
- les commissions ;
- les majorations ;
- les avantages en nature ;
- les accessoires de rémunération.

Il doit respecter les minima légaux et conventionnels.

2. Le SMIC et les minima conventionnels

Le SMIC est le salaire minimum légal.

Une convention collective peut prévoir des minima supérieurs au SMIC.

L'employeur doit appliquer le minimum le plus favorable au salarié parmi les règles obligatoires applicables.

Dans le secteur sportif, la CCNS prévoit des classifications et des minima conventionnels propres à certaines catégories de salariés.

3. Le salaire brut et le salaire net

Le salaire brut comprend les éléments de rémunération avant déduction des cotisations salariales.

Le salaire net correspond à la somme restant après ces retenues, avant ou après prélèvement à la source selon la présentation utilisée.

Élément	Signification
Brut	Rémunération avant cotisations salariales
Net avant impôt	Somme après cotisations salariales, avant PAS
Net payé	Somme effectivement versée après PAS

4. Les primes dans le football

Les primes sont des éléments de rémunération.

Elles doivent être rédigées de manière suffisamment précise.

EXEMPLE FOOTBALL

Un joueur perçoit :

- salaire mensuel brut : 30 000 € ;
- prime de titularisation : 2 000 € ;
- prime de qualification : 20 000 € ;
- prime de signature : 50 000 €.

Il faut déterminer pour chaque prime :

- son fait générateur ;
- sa date d'exigibilité ;
- son caractère individuel ou collectif ;
- son mode de calcul ;
- son traitement en cas de rupture du contrat.

5. Les avantages en nature

Un avantage en nature correspond à un bien ou un service fourni par l'employeur à titre personnel.

EXEMPLE FOOTBALL

s dans le football :

- logement mis à disposition ;
- véhicule ;
- repas ;
- équipements utilisés à titre personnel.

L'avantage en nature doit être évalué selon les règles applicables, figurer sur le bulletin de paie et être intégré dans l'assiette des cotisations lorsqu'il est soumis à cotisations.

Mon-entreprise+1

6. Les retenues sur salaire

L'employeur ne peut pas effectuer librement des retenues sur le salaire.

Les sanctions pécuniaires sont interdites.

Il ne peut donc pas décider de retirer 1 000 € au joueur parce qu'il a manqué un entraînement, à titre de punition financière.

En revanche, des retenues peuvent être opérées dans les cas autorisés, par exemple lorsqu'une absence non rémunérée doit être déduite selon les règles applicables.

PIÈGE D'EXAMEN

une amende infligée à un joueur par son club constitue une sanction pécuniaire interdite, même si elle est présentée comme une pénalité sportive.

B.2 — Le temps de travail

1. La durée légale

La durée légale du travail à temps complet est de 35 heures par semaine.

Elle constitue un seuil de référence pour le calcul des heures supplémentaires, et non une durée maximale absolue.

2. Le temps de travail effectif

L'article L.3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié :

- est à la disposition de l'employeur ;
- se conforme à ses directives ;
- ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.

3. Les durées maximales

Dans le régime général :

Limite	Durée
Durée quotidienne maximale	10 heures
Durée hebdomadaire maximale absolue	48 heures
Moyenne sur 12 semaines consécutives	44 heures, sous réserve de dérogations
Repos quotidien minimal	11 heures consécutives
Repos hebdomadaire minimal	35 heures consécutives

Ces règles comportent des dérogations strictement encadrées.

Ministère du Travail et des Solidarités+1

4. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, dans les conditions applicables.

En régime général, les majorations légales sont :

- 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 % pour les suivantes.

Un accord collectif peut prévoir des taux différents, sans descendre en dessous de 10 %.

Les heures supplémentaires peuvent également donner lieu à un repos compensateur dans les conditions légales.

5. Les particularités des sportifs professionnels

Le temps de travail d'un sportif professionnel ne se limite pas au temps passé sur le terrain.

Il peut inclure, selon les conditions réelles :

- entraînements ;
- préparation physique ;
- réunions sportives ;
- séances vidéo ;
- déplacements professionnels ;
- obligations médiatiques ;
- soins et activités imposées par le club.

Il faut toutefois distinguer le temps de travail effectif des temps de repos, des périodes d'astreinte et des déplacements, selon leur qualification juridique.

Les règles spécifiques de la CCNS et des accords de discipline doivent être examinées.

EXEMPLE FOOTBALL

un joueur est convoqué à 9 h au centre d'entraînement et doit rester à la disposition du club jusqu'à 13 h. Il ne peut pas librement organiser son temps personnel durant cette période. La qualification de temps de travail dépend des conditions concrètes de cette disponibilité.

B.3 — Les congés

1. Les congés payés

Tout salarié acquiert des congés payés, quel que soit son contrat :

- CDI ;
- CDD ;
- intérim ;
- temps complet ;
- temps partiel.

Le droit légal est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, correspondant à cinq semaines.

Service Public Entreprendre+1

2. Jours ouvrables et jours ouvrés

Notion	Définition
Jour ouvrable	Tous les jours de la semaine sauf le repos hebdomadaire et les jours fériés habituellement non travaillés
Jour ouvré	Jour effectivement travaillé dans l'entreprise

En principe :

- 30 jours ouvrables = 5 semaines ;
- 25 jours ouvrés = 5 semaines.

3. Prise des congés

L'employeur organise les départs en congés en respectant :

- les dispositions légales ;
- les accords collectifs ;
- les règles de consultation des représentants du personnel, lorsqu'elles s'appliquent ;
- les délais d'information des salariés.

Le salarié ne peut pas décider unilatéralement de partir en congé sans autorisation.

4. L'indemnité de congés payés

L'indemnité est calculée selon deux méthodes :

- maintien de salaire ;
- règle du dixième.

L'employeur doit retenir la méthode la plus favorable au salarié.

5. Les congés particuliers

Le Code du travail prévoit également :

- congé maternité ;
- congé paternité et d'accueil de l'enfant ;
- congé parental ;
- congé pour événement familial ;
- congé de proche aidant ;
- congé de solidarité familiale ;

• congé pour enfant malade, selon les conditions applicables.

6. Les congés des sportifs

Les sportifs professionnels ont des contraintes particulières liées au calendrier sportif.

Les périodes de repos et de congés doivent être organisées en tenant compte :

• des compétitions ;
• des entraînements ;
• des périodes de préparation ;
• des obligations conventionnelles ;
• des règles relatives à la santé et à la récupération.

Le calendrier sportif ne permet pas à l'employeur de supprimer les droits légaux aux congés payés.

B.4 — Le pouvoir disciplinaire

1. Définition

L'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire lui permettant de sanctionner les comportements fautifs du salarié.

L'article L.1331-1 du Code du travail définit la sanction disciplinaire comme une mesure prise à la suite d'un agissement considéré comme fautif, à l'exception des observations verbales.

2. Les sanctions possibles

Sanction	Signification
Avertissement	Rappel formel à l'ordre
Blâme	Désapprobation écrite
Mise à pied disciplinaire	Suspension temporaire du contrat et de la rémunération
Rétrogradation disciplinaire	Changement de fonctions ou de classification à titre de sanction
Licenciement disciplinaire	Rupture du contrat pour faute

La rétrogradation ou la modification d'un élément essentiel du contrat nécessite l'accord du salarié.

3. Les principes à respecter

Une sanction disciplinaire doit respecter plusieurs règles :

• être justifiée par des faits précis ;
• être proportionnée à la faute ;
• respecter les droits de la défense ;
• respecter la procédure applicable ;
• ne pas sanctionner deux fois les mêmes faits ;
• ne pas être discriminatoire.

4. Le délai de prescription

L'employeur dispose en principe de deux mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs pour engager les poursuites disciplinaires.

C'est le délai prévu par l'article L.1332-4 du Code du travail.

5. La procédure disciplinaire

Pour une sanction ayant une incidence sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié :

• Convocation à un entretien préalable.
• Entretien et recueil des explications.
• Décision de sanction.
• Notification écrite et motivée.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, conformément à l'article L.1332-2.

L'avertissement et les sanctions de même nature sans incidence sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération n'imposent pas cette procédure d'entretien préalable dans les mêmes conditions.

6. Application au football

Un joueur ne respecte pas les horaires d'entraînement à plusieurs reprises.

Le club peut envisager une sanction disciplinaire.

Mais il doit :

- établir la réalité des faits ;
- vérifier les obligations du joueur ;
- respecter le règlement intérieur et les règles conventionnelles ;
- appliquer une sanction proportionnée ;
- respecter la procédure disciplinaire.

Une amende financière ne peut pas être utilisée comme sanction.

À RETENIR

une sanction sportive et une sanction disciplinaire de droit du travail ne sont pas nécessairement la même chose. Il faut identifier la nature de la mesure et son effet sur le contrat.

B.5 — Le règlement intérieur

1. Définition

Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les règles générales et permanentes relatives :

- à la discipline ;
- à la santé et à la sécurité au travail.

Il rappelle également les dispositions relatives aux droits de la défense et à la prévention du harcèlement.

2. Obligation

Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés, sous réserve des règles de décompte et de franchissement du seuil.

En dessous de ce seuil, il reste possible d'en établir un volontairement.

Ministère du Travail et des Solidarités

3. Contenu

Il peut notamment prévoir :

- les horaires et règles de présence ;
- les règles de sécurité ;
- les procédures disciplinaires ;
- la nature et l'échelle des sanctions ;
- les règles de circulation dans les locaux ;
- les mesures de prévention du harcèlement.

Il ne peut pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements.

4. Procédure d'adoption

L'employeur doit notamment :

- Consulter le CSE lorsqu'il existe.
- Transmettre le règlement à l'inspection du travail.
- Accomplir les formalités de dépôt.
- Assurer sa publicité auprès des salariés.

Le règlement intérieur entre en vigueur après l'accomplissement des formalités et le délai légal applicable.

5. Application à un club professionnel

Le club peut prévoir des règles relatives :

- à la ponctualité ;

- au respect des installations ;
- à la sécurité ;
- à la prévention des comportements violents ;
- aux règles de vie collective ;
- à l'utilisation des équipements.

Il ne peut pas, par exemple, prévoir des amendes financières automatiques en cas de retard à l'entraînement.

B.6 — La Convention collective nationale du sport (chapitre 12)

1. La CCNS : présentation

La Convention collective nationale du sport (CCNS) porte l'IDCC 2511.

Elle s'applique à de nombreuses structures du secteur sportif, sous réserve de son champ d'application :

- clubs ;
- associations sportives ;
- structures d'encadrement ;
- établissements sportifs ;
- organismes de gestion d'activités sportives.

Elle complète le Code du travail.

2. Le chapitre 12 : sport professionnel

Le chapitre 12 concerne les sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l'article L.222-2 du Code du sport et définis par les dispositions conventionnelles.

Il s'applique également, par assimilation, à certains salariés encore embauchés sous la forme d'un CDD d'usage conclu au titre du sport professionnel.

Il ne s'applique donc pas indistinctement à tous les salariés des clubs sportifs.

3. La refonte du chapitre 12

L'avenant n° 200 du 20 mars 2024 a refondu le chapitre 12 et intégré le CDD spécifique des sportifs professionnels.

Cet avenant a été étendu par arrêté du 11 décembre 2025, publié au Journal officiel du 26 décembre 2025.

4. Le contrat de travail

Le chapitre 12 doit être lu avec les articles L.222-2-3 à L.222-2-8 du Code du sport.

Il encadre notamment :

- la qualification du sportif professionnel ;
- le recours au CDD spécifique ;
- la durée du contrat ;
- les mentions obligatoires ;
- les conditions de renouvellement ;
- les règles de fin de contrat.

5. Les accords de discipline

La CCNS ne constitue pas l'unique source conventionnelle dans le football professionnel.

Il faut également examiner les accords spécifiques à la discipline, notamment la Charte du football professionnel et les textes de la FFF et de la LFP.

Le contrat d'un joueur professionnel ne doit donc pas être analysé uniquement à partir du Code du travail général.

6. Ce que doit retenir l'agent

Lorsqu'il négocie un contrat de joueur, l'agent doit vérifier :

- le statut du joueur ;
- le type de contrat applicable ;
- la durée minimale et maximale ;
- la convention collective ;
- les accords spécifiques du football ;

- les primes et accessoires ;
- les conditions de rupture ;
- les formalités d'homologation.

PIÈGE D'EXAMEN
le chapitre 12 de la CCNS concerne les sportifs et entraîneurs professionnels salariés définis par les textes. Il ne s'applique pas automatiquement à tous les éducateurs, entraîneurs ou salariés administratifs d'un club.

C — Évolution et rupture du contrat de travail

C.1 — La modification du contrat

Il faut distinguer deux situations :

- la modification du contrat de travail ;
- le simple changement des conditions de travail.

Cette distinction est essentielle : dans le premier cas, l'accord du salarié est en principe nécessaire. Dans le second, l'employeur peut généralement imposer le changement dans le cadre de son pouvoir de direction.

1. La modification d'un élément essentiel

Certains éléments du contrat ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l'employeur.

Élément	Principe
Rémunération	Accord du salarié nécessaire
Qualification professionnelle	Accord nécessaire
Durée contractuelle du travail	Accord nécessaire
Passage à temps partiel ou temps complet	Accord nécessaire
Lieu de travail hors secteur géographique, sans clause applicable	Accord nécessaire

EXEMPLE FOOTBALL
un club décide de réduire le salaire fixe d'un joueur de 30 000 € à 20 000 € brut par mois.

Il ne peut pas imposer cette réduction. Il doit proposer une modification et obtenir l'accord du joueur.

2. Le changement des conditions de travail

Certains changements relèvent du pouvoir de direction de l'employeur.

EXEMPLE FOOTBALL
s :

- changement d'organisation du travail ;
- nouvelles tâches correspondant à la qualification ;
- réaménagement des horaires dans certaines limites ;
- changement de lieu de travail dans le même secteur géographique.

Le salarié ne peut pas systématiquement s'y opposer.

3. Le changement du lieu de travail

Il faut distinguer :

- mutation dans le même secteur géographique : changement des conditions de travail en principe ;
- mutation hors du secteur géographique : modification du contrat nécessitant en principe l'accord du salarié.

Une clause de mobilité valable peut modifier cette analyse.

4. Le refus du salarié

Si le salarié refuse une modification essentielle, ce refus n'est pas en lui-même une faute.

L'employeur doit alors :

- renoncer à la modification ;
- ou, s'il dispose d'un motif légal distinct, engager une procédure de rupture adaptée.

Il ne peut pas présenter automatiquement le refus comme une insubordination.

5. Le cas particulier du motif économique

Lorsqu'une modification du contrat est proposée pour un motif économique, l'article L.1222-6 prévoit une procédure spécifique.

L'employeur doit notifier sa proposition par lettre recommandée avec avis de réception.

Le salarié dispose en principe d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, réduit à 15 jours lorsque l'entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

En l'absence de réponse dans le délai légal, la modification est réputée acceptée dans les conditions prévues par le texte.

EXEMPLE FOOTBALL

football : Un club connaît des difficultés financières et propose à un joueur une réduction de 30 % de son salaire fixe.

Le joueur peut refuser.

Le club ne peut pas lui imposer cette réduction au seul motif qu'il rencontre des difficultés financières. Il doit respecter la procédure applicable et justifier tout éventuel licenciement.

Service Public

C.2 — Le transfert d'entreprise

1. Le principe : article L.1224-1 du Code du travail

L'article L.1224-1 prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur.

Cela peut notamment concerner :

- une vente ;
- une fusion ;
- une succession ;
- une transformation de l'entreprise ;
- une mise en société ;
- une reprise d'activité.

Le changement d'employeur n'entraîne donc pas automatiquement la rupture des contrats de travail.

2. Les conditions

Le transfert automatique suppose notamment le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Une simple vente d'actifs isolés ne suffit pas nécessairement.

3. Les conséquences pour les salariés

Lorsque les conditions de l'article L.1224-1 sont réunies :

- les contrats de travail en cours sont transférés ;
- l'ancienneté est conservée ;
- la rémunération contractuelle est maintenue ;
- les droits et obligations attachés au contrat suivent le transfert, sous réserve des règles applicables.

Le nouvel employeur devient responsable de la poursuite de la relation de travail.

4. Application au football

Une société sportive reprend l'activité d'une structure sportive qui employait des salariés.

Il faut vérifier si l'opération constitue le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L.1224-1.

Si les conditions sont réunies, les contrats de travail des salariés concernés peuvent être transférés automatiquement.

5. Attention : transfert d'entreprise et transfert de joueur

Il faut absolument distinguer deux notions :

Transfert d'entreprise	Transfert de joueur
Droit du travail	Droit du sport et réglementation des transferts
Article L.1224-1	Code du sport et règlements fédéraux/internationaux
Transfert automatique possible du contrat	Accord du joueur et mécanismes contractuels et sportifs applicables
Protection des contrats en cours	Changement de club et situation contractuelle du joueur

PIÈGE D'EXAMEN
un transfert de joueur d'un club à un autre n'est pas automatiquement un transfert d'entreprise au sens de l'article L.1224-1.

C.3 — Le licenciement

1. Définition

Le licenciement est une rupture du CDI à l'initiative de l'employeur.

Il doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, sauf cas de nullité ou régimes particuliers.

Il peut être :

- personnel ;
- disciplinaire ;
- économique.

2. Le licenciement pour motif personnel

Il repose sur des éléments concernant le salarié.

EXEMPLE FOOTBALL
s :

- insuffisance professionnelle ;
- absences injustifiées ;
- comportement fautif ;
- incapacité à accomplir les missions contractuelles, sous réserve des règles applicables.

Le motif doit être réel, précis et suffisamment sérieux.

3. Le licenciement disciplinaire

Il sanctionne un comportement fautif.

Il existe plusieurs degrés de faute :

Faute	Conséquences possibles
Faute simple	Peut justifier un licenciement avec préavis et indemnités selon les conditions légales
Faute grave	Rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis
Faute lourde	Suppose une intention de nuire à l'employeur

La faute grave et la faute lourde peuvent priver le salarié de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

La faute lourde suppose une intention de nuire : elle ne se déduit pas simplement de la gravité des faits.

4. Le licenciement pour motif économique

Il repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié.

Il peut notamment résulter :

- de difficultés économiques ;
- de mutations technologiques ;
- d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
- de la cessation d'activité, dans les conditions légales.

L'employeur doit notamment respecter :

- l'obligation de recherche de reclassement ;
- les critères d'ordre des licenciements lorsqu'ils s'appliquent ;
- les procédures individuelles ou collectives ;
- les règles de consultation des représentants du personnel.

5. La procédure de licenciement pour motif personnel

- Convocation à l'entretien préalable

L'employeur convoque le salarié en précisant l'objet, la date, l'heure et le lieu.

- Entretien préalable

L'employeur expose les motifs envisagés et recueille les explications du salarié.

- Notification du licenciement

L'employeur adresse une lettre motivée en respectant les délais légaux.

- Préavis et fin du contrat

Le préavis est exécuté ou indemnisé, sauf exceptions, notamment faute grave ou lourde.

- Documents de fin de contrat

Certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte.

Pour un licenciement personnel, la lettre ne peut en principe être envoyée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable. Elle doit être adressée dans le délai maximal applicable, en principe un mois en matière disciplinaire.

6. Les indemnités de licenciement

Selon la situation, le salarié peut percevoir :

- indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- indemnité compensatrice de préavis ;
- indemnité compensatrice de congés payés ;
- dommages-intérêts en cas de licenciement injustifié ou nul.

L'indemnité légale de licenciement est notamment due lorsque le salarié remplit les conditions d'ancienneté requises, en principe huit mois d'ancienneté ininterrompue, sauf faute grave ou lourde.

7. Application au football

Un club souhaite licencier un joueur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles.

Il ne suffit pas d'invoquer une baisse de performance sportive.

Il faut examiner :

- le contenu du contrat ;
- les obligations réellement prévues ;
- les faits reprochés ;
- leur caractère fautif ou non ;
- la procédure applicable ;
- la convention collective et les accords de discipline.

Une insuffisance de résultats sportifs n'est pas automatiquement une faute disciplinaire.

PIÈGE D'EXAMEN

une mauvaise performance sportive ne constitue pas nécessairement une faute du joueur. Il faut distinguer l'insuffisance professionnelle du comportement fautif.

C.4 — Les autres modes de rupture

Le licenciement n'est pas la seule manière de mettre fin à un contrat de travail.

1. La démission

La démission est une rupture du CDI à l'initiative du salarié.

Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque.

Le salarié doit en principe respecter un préavis, selon les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.

Il ne bénéficie pas automatiquement de l'assurance chômage, sauf situations particulières.

2. La rupture conventionnelle individuelle

La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié de mettre fin d'un commun accord à un CDI.

Elle suppose :

- un consentement libre des deux parties ;
- au moins un entretien ;
- la signature d'une convention ;
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires ;
- une homologation administrative.

Elle ouvre droit à une indemnité spécifique au moins égale au minimum applicable et peut permettre au salarié de bénéficier de l'assurance chômage si les conditions sont réunies.

Elle ne doit pas être utilisée pour contourner les règles du licenciement économique ou exercer une pression sur le salarié.

Service Public

3. La rupture anticipée du CDD

Le CDD ne peut pas être rompu librement avant son terme.

Les cas autorisés comprennent notamment :

- accord des parties ;
- faute grave ;
- force majeure ;
- inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- embauche du salarié en CDI, sous réserve du préavis applicable.

En dehors de ces cas, la rupture anticipée peut entraîner des dommages-intérêts.

4. La prise d'acte

La prise d'acte permet au salarié de rompre immédiatement son CDI en invoquant des manquements suffisamment graves de l'employeur.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- salaires impayés ;
- harcèlement ;
- modification du contrat sans accord ;
- manquements graves aux obligations de sécurité.

Le salarié doit ensuite saisir le conseil de prud'hommes.

Le juge détermine si la rupture produit les effets :

- d'un licenciement injustifié ou nul, selon les faits ;
- ou d'une démission si les manquements ne sont pas suffisamment graves.

La prise d'acte rompt immédiatement le contrat : elle est donc risquée si les faits ne sont pas solides.

Service Public

5. La résiliation judiciaire

Le salarié demande au conseil de prud'hommes de prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

Contrairement à la prise d'acte, le salarié continue en principe à travailler pendant la procédure.

Si les manquements sont suffisamment graves, le juge prononce la résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement injustifié ou nul selon le cas.

6. La force majeure

La force majeure peut entraîner la rupture du contrat lorsqu'un événement répond aux critères juridiques de la force majeure et rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Elle est interprétée strictement.

Tableau de synthèse

Mode de rupture	Initiative	Accord des parties	Effet principal
Démission	Salarié	Non	Rupture à l'initiative du salarié
Licenciement	Employeur	Non	Rupture motivée par l'employeur
Rupture conventionnelle	Commune	Oui	Rupture homologuée
Rupture anticipée CDD	Selon le cas	Variable	Uniquement dans les cas autorisés
Prise d'acte	Salarié	Non	Rupture immédiate, qualification par le juge
Résiliation judiciaire	Salarié, décision du juge	Non	Rupture prononcée par le juge

D — La protection sociale

D.1 — La Sécurité sociale : principes, branches et caisses

1. Le principe

La Sécurité sociale protège les personnes contre les principaux risques sociaux.

Elle repose sur un principe de solidarité : les cotisations et contributions sociales financent les prestations versées aux assurés.

Elle couvre notamment :

- la maladie ;
- la maternité ;
- les accidents du travail ;
- les maladies professionnelles ;
- la vieillesse ;
- la famille ;
- la perte d'autonomie.

2. Les cinq branches du régime général

Branche	Mission principale	Organisme
Maladie	Soins, maternité, invalidité	Assurance maladie / CPAM
Accidents du travail et maladies professionnelles	Prévention et indemnisation des risques professionnels	Assurance maladie / Carsat
Famille	Prestations familiales	CAF
Retraite	Pensions de retraite	CNAV / Carsat
Autonomie	Soutien à l'autonomie	CNSA

La branche recouvrement, organisée autour de l'Urssaf, collecte les cotisations et contributions sociales pour financer les différentes branches.

Sécurité Sociale+1

3. Les principaux organismes

- CPAM : caisse primaire d'assurance maladie.
- CAF : caisse d'allocations familiales.
- CNAV : caisse nationale d'assurance vieillesse.
- Carsat : caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
- Urssaf : collecte des cotisations et contributions sociales.
- CNSA : caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
- MSA : régime de protection sociale agricole.

D.2 — L'affiliation : régime général et autres régimes

1. Le régime général

Le régime général couvre la majorité des salariés du secteur privé.

Un joueur professionnel salarié relève en principe du régime général, sous réserve des règles applicables à sa situation.

L'affiliation permet notamment de bénéficier :

- de la prise en charge des soins ;
- des indemnités journalières sous conditions ;
- de la couverture des accidents du travail ;
- des droits à la retraite ;
- des prestations familiales ;
- de la protection contre certains risques sociaux.

2. Les autres régimes

Il existe également :

- le régime agricole de la MSA ;
- certains régimes spéciaux ;
- les régimes propres à certaines catégories professionnelles ;
- les régimes de retraite complémentaire.

3. Les travailleurs indépendants

L'agent sportif qui exerce à titre indépendant relève du régime de protection sociale des travailleurs indépendants, intégré à l'organisation générale de la Sécurité sociale.

Il ne bénéficie pas exactement de la même couverture qu'un salarié.

Il doit notamment gérer ses propres obligations de déclaration et de paiement des cotisations.

4. Salarié ou indépendant : la distinction

Salarié	Indépendant
Lien de subordination	Absence de lien de subordination
Cotisations déclarées par l'employeur	Cotisations déclarées par le travailleur
Bulletin de paie	Déclaration de revenus professionnels
Protection sociale du régime salarié	Protection sociale des indépendants

PIÈGE D'EXAMEN

le fait de facturer des prestations ne suffit pas à établir l'indépendance. Si les conditions réelles caractérisent un lien de subordination, une requalification en contrat de travail peut être envisagée.

D.3 — L'assiette des cotisations sociales

1. Définition

L'assiette des cotisations sociales est la base sur laquelle sont calculées les cotisations et contributions dues au titre de la rémunération.

Elle comprend généralement les sommes et avantages versés en contrepartie ou à l'occasion du travail.

2. Les éléments inclus

Peuvent notamment entrer dans l'assiette :

- salaire de base ;
- primes ;
- commissions ;
- indemnités ayant le caractère de rémunération ;
- avantages en nature ;
- heures supplémentaires, selon les règles applicables ;
- certains remboursements de frais au-delà des limites d'exonération.

L'Urssaf rappelle notamment que les primes et avantages en nature sont inclus dans l'assiette des cotisations selon les règles applicables.

Urssaf+1

3. Les éléments exclus ou exonérés sous conditions

Certains éléments peuvent être exclus de l'assiette dans les limites prévues par la loi :

- remboursements de frais professionnels justifiés ;
- indemnités bénéficiant d'un régime d'exonération ;
- certains dispositifs d'épargne salariale ;
- certaines indemnités de rupture dans les limites légales.

Il faut vérifier les conditions et plafonds propres à chaque dispositif.

4. Application au football

Un joueur reçoit :

- salaire brut : 300 000 € ;
- prime de performance : 50 000 € ;
- avantage en nature logement : 15 000 €.

Sous réserve des règles particulières applicables, ces éléments constituent des éléments de rémunération susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations.

Le club doit donc les déclarer et les traiter correctement en paie.

5. Cotisations salariales et patronales

Cotisations salariales	Cotisations patronales
Déduites du salaire brut	Payées par l'employeur en plus du salaire brut
Réduisent le salaire net	Constituent un coût supplémentaire pour le club
Figurent sur le bulletin de paie	Figurent également sur le bulletin de paie ou les documents de paie

À RETENIR

le salaire brut n'est pas le coût total du salarié pour le club.

D.4 — Les recours contre les décisions des organismes sociaux

1. Le principe

Un assuré ou un employeur peut contester certaines décisions prises par un organisme de Sécurité sociale.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

- refus d'affiliation ;
- refus de remboursement ;
- refus d'indemnités journalières ;
- contestation d'une décision relative aux cotisations ;
- contestation d'un calcul de prestations.

Il faut identifier la nature de la décision pour déterminer la voie de recours compétente.

2. La Commission de recours amiable (CRA)

Pour les litiges administratifs relevant de sa compétence, le recours devant la CRA constitue en principe un recours préalable obligatoire.

Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La demande doit être accompagnée des justificatifs utiles.

3. Le recours contentieux

En cas de rejet de la CRA ou de rejet implicite, l'assuré peut saisir la juridiction compétente.

Pour les litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale, il s'agit du tribunal judiciaire, pôle social.

Le délai de recours est généralement de deux mois à compter de la décision de la CRA ou de la naissance du rejet implicite.

4. Les litiges avec l'Urssaf

Les contestations portant sur les cotisations et les décisions de recouvrement peuvent relever de procédures particulières.

Il faut notamment distinguer :

- contestation d'une décision administrative ;
- contestation d'un redressement ;
- contestation d'une mise en demeure ;
- contestation d'une contrainte.

Les délais et procédures peuvent varier.

5. Exemple

Un club reçoit une décision de la CPAM refusant la prise en charge d'un accident déclaré par un joueur.

Il doit :

- Lire la notification.
- Identifier la nature du litige.
- Vérifier le délai de recours.
- Saisir la CRA si elle est compétente.
- Saisir ensuite la juridiction compétente en cas de rejet.

Le recours préalable devant la CRA doit en principe être formé dans les deux mois de la notification de la décision.

Les articles à connaître

Voici les références prioritaires pour l'examen.

Article	Sujet	À retenir
Code du travail L.1221-1	Contrat de travail	Principes généraux
Code du travail L.1221-19 à L.1221-26	Période d'essai	Durée, renouvellement, rupture
Code du travail L.1242-1	CDD	Le CDD ne doit pas pourvoir durablement un emploi permanent
Code du travail L.1242-2	Motifs de recours au CDD	Cas autorisés
Code du travail L.1243-1	Rupture anticipée du CDD	Cas autorisés

Article	Sujet	À retenir
Code du travail L.1243-8	Indemnité de fin de CDD	Prime de précarité
Code du sport L.222-2	Sportif professionnel salarié	Définition
Code du sport L.222-2-3	CDD sportif spécifique	Contrat de travail à durée déterminée
Code du sport L.222-2-4	Durée du CDD sportif	12 mois en principe, maximum 5 ans, exceptions
Code du sport L.222-2-5	Contrat sportif	Écrit, mentions obligatoires, transmission
Code du sport L.222-2-6	Homologation	Règles fédérales ou de ligue
Code du travail L.3121-1	Temps de travail	Définition du travail effectif
Code du travail L.3121-27	Durée légale	35 heures par semaine
Code du travail L.3141-3	Congés payés	2,5 jours ouvrables par mois
Code du travail L.1331-1	Sanction disciplinaire	Définition
Code du travail L.1332-2	Procédure disciplinaire	Entretien et notification
Code du travail L.1332-4	Prescription disciplinaire	Deux mois
Code du travail L.1321-1	Règlement intérieur	Discipline, santé et sécurité
Code du travail L.1224-1	Transfert d'entreprise	Maintien des contrats
Code du travail L.1232-1	Licenciement personnel	Cause réelle et sérieuse
Code du travail L.1233-3	Licenciement économique	Définition du motif économique
Code du travail L.1237-11	Rupture conventionnelle	Rupture d'un commun accord
Code du travail L.911-1	Protection sociale complémentaire	Mise en place des garanties collectives

Les cinq articles sportifs à mémoriser en priorité : L.222-2, L.222-2-3, L.222-2-4, L.222-2-5 et L.222-2-6.

Les 11 pièges classiques de l'examen

1\. Croire que le CDI doit obligatoirement être écrit pour exister.

Faux : le CDI à temps complet peut exister sans écrit, contrairement à plusieurs contrats particuliers.

2\. Croire qu'un CDD peut être conclu librement.

Faux : il doit répondre à un motif légal précis.

3\. Confondre le CDD classique et le CDD spécifique du sportif professionnel.

Faux : le CDD sportif est encadré par les articles L.222-2-3 et suivants du Code du sport.

4\. Croire que le contrat sportif peut durer moins de 12 mois dans tous les cas.

Faux : depuis le 5 août 2026, la durée minimale est en principe une saison sportive de 12 mois, avec des exceptions précises.

5\. Croire que l'employeur peut modifier le salaire sans l'accord du salarié.

Faux : la rémunération est un élément essentiel du contrat.

6\. Confondre temps de présence et temps de travail effectif.

Faux : il faut vérifier la disponibilité du salarié, les directives reçues et la possibilité de vaquer librement à ses occupations.

7\. Croire que les congés payés sont réservés aux CDI.

Faux : les salariés en CDD et à temps partiel bénéficient également de congés payés.

8\. Croire qu'un club peut infliger une amende à un joueur.

Faux : les sanctions pécuniaires sont interdites.

9\. Croire qu'un transfert de joueur est un transfert d'entreprise.

Faux : le transfert de joueur et le transfert d'une entité économique sont deux mécanismes différents.

10\. Croire que toute rupture d'un CDI nécessite un licenciement.

Faux : démission, rupture conventionnelle, prise d'acte et résiliation judiciaire sont d'autres mécanismes.

11\. Croire que toutes les primes sont exclues des cotisations sociales.

Faux : les primes et avantages en nature entrent généralement dans l'assiette des cotisations.

QCM blanc — 12 questions corrigées

N°	Question	Bonne réponse	Explication
1	Quels sont les trois critères du contrat de travail ?	Travail, rémunération, subordination	Ils permettent de caractériser la relation salariée.
2	Quelle est la forme normale et générale du contrat de travail ?	CDI	Le CDD reste une forme dérogatoire.
3	Le CDD peut-il pourvoir durablement un emploi permanent ?	Non	Il ne peut être utilisé que dans les cas autorisés par la loi.
4	Quel contrat est prévu pour le sportif professionnel salarié ?	CDD spécifique	Article L.222-2-3 du Code du sport.
5	Quelle est la durée maximale du CDD sportif spécifique ?	5 ans	Article L.222-2-4 dans sa rédaction applicable depuis le 5 août 2026.
6	Le salaire peut-il être diminué unilatéralement ?	Non	L'accord du salarié est nécessaire.
7	Quelle est la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet ?	35 heures	Il s'agit d'un seuil de référence.
8	Combien de jours ouvrables de congés sont acquis par mois ?	2,5 jours	Soit 30 jours ouvrables par an.
9	Quel est le délai de prescription des faits fautifs ?	2 mois	À compter de la connaissance des faits par l'employeur.
10	Quel article prévoit le transfert automatique des contrats de travail ?	L.1224-1	Il suppose notamment le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité.
11	Quel est le seuil d'effectif pour l'obligation générale de règlement intérieur ?	50 salariés	Sous réserve des règles de franchissement du seuil.
12	Quel recours préalable est généralement nécessaire contre une décision administrative de la CPAM ?	La CRA	Recours amiable en principe dans les deux mois de la notification.

Fiche de révision J-7 — Droit du travail

MODULE 6

Droit du travail

FICHE EXPRESS — EXAMEN AGENT SPORTIF

1\. Contrat de travail

- Trois critères : prestation de travail, rémunération, subordination.
- CDI : forme normale et générale.
- CDD : cas de recours limités et motif obligatoire.
- Intérim : entreprise de travail temporaire, salarié et entreprise utilisatrice.
- Période d'essai : facultative, écrite et encadrée.

2\. Sportif professionnel

- L.222-2 : définition du sportif professionnel salarié.
- L.222-2-3 : CDD spécifique.
- L.222-2-4 : durée minimale de 12 mois en principe, maximum 5 ans.
- L.222-2-5 : contrat écrit, trois exemplaires, mentions obligatoires, transmission sous deux jours ouvrables.
- L.222-2-6 : homologation sportive éventuelle.
- CCNS : chapitre 12 et accords propres au football.

3\. Rémunération

- Salaire brut ≠ salaire net.
- Primes et avantages en nature = éléments de rémunération.
- Les sanctions pécuniaires sont interdites.
- Minimum légal et minimum conventionnel à respecter.

4\. Temps de travail et congés

- Durée légale : 35 h/semaine.
- Durée quotidienne maximale en principe : 10 h.
- Durée hebdomadaire maximale absolue : 48 h.
- Repos quotidien : 11 h.
- Repos hebdomadaire : 35 h.
- Congés : 2,5 jours ouvrables/mois, soit 5 semaines/an.

5\. Discipline

- Sanction proportionnée.
- Interdiction de sanctionner deux fois les mêmes faits.
- Prescription : 2 mois.
- Procédure contradictoire et notification écrite.
- Amendes interdites.

6\. Modification et rupture

- Salaire, qualification et durée contractuelle : accord nécessaire.
- L.1224-1 : transfert des contrats en cas de transfert d'entreprise répondant aux conditions légales.
- Licenciement : cause réelle et sérieuse.
- Faute grave : maintien impossible dans l'entreprise, même pendant le préavis.
- Faute lourde : intention de nuire.
- Rupture conventionnelle : accord, rétractation, homologation.
- Prise d'acte : rupture immédiate, qualification ultérieure par le juge.

7\. Protection sociale

- Maladie.
- Accidents du travail et maladies professionnelles.
- Famille.
- Retraite.
- Autonomie.
- Urssaf : recouvrement des cotisations.
- CPAM : assurance maladie.
- CRA : recours amiable, généralement sous deux mois.

Les 7 chiffres et délais à retenir

35 h

Durée légale hebdomadaire

12 mois

Durée minimale de principe du CDD sportif

5 ans

Durée maximale du CDD sportif

2,5 j

Congés acquis par mois

2 mois

Prescription disciplinaire

50

Seuil règlement intérieur

2 jours

Délai de transmission du CDD sportif : jours ouvrables

À MÉMORISER
final

Je distingue toujours le CDI du CDD, le changement des conditions de travail de la modification du contrat, le transfert d'entreprise du transfert de joueur, et la sanction sportive de la sanction disciplinaire. Pour un joueur professionnel, je vérifie systématiquement le Code du sport, la CCNS et les accords propres au football.

Quiz final — 15 QCM corrigés

Évaluation finale

0/15 réponses

Question 1

Quels sont les trois éléments constitutifs du contrat de travail ?

A. Travail, rémunération et lien de subordination
B. Travail, indépendance et facturation
C. Rémunération, exclusivité et ancienneté

Question 2

Quelle est la forme normale et générale de la relation de travail ?

A. Le CDD
B. Le CDI
C. Le contrat d'intérim

Question 3

Un CDD peut-il être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ?

A. Oui, si le salarié est d'accord
B. Oui, si le contrat dure moins d'un an
C. Non

Question 4

Quel contrat le Code du sport prévoit-il pour le sportif professionnel salarié ?

A. Un CDI obligatoire
B. Un CDD spécifique
C. Un contrat de prestation indépendante

Question 5

Depuis le 5 août 2026, quelle est la durée maximale du CDD spécifique du sportif professionnel ?

A. 3 ans
B. 4 ans
C. 5 ans

Question 6

Quelle est la durée minimale de principe du CDD sportif spécifique ?

A. 6 mois
B. Une saison sportive fixée à 12 mois
C. 24 mois

Question 7

Un club peut-il diminuer unilatéralement le salaire contractuel d'un joueur ?

A. Oui, en cas de difficultés financières
B. Non, l'accord du salarié est nécessaire
C. Oui, avec une décision du conseil d'administration

Question 8

Quelle est la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet ?

A. 32 heures
B. 35 heures
C. 39 heures

Question 9

Combien de jours ouvrables de congés payés un salarié acquiert-il en principe par mois de travail effectif ?

A. 1,5 jour
B. 2 jours
C. 2,5 jours

Question 10

Dans quel délai l'employeur doit-il en principe engager des poursuites disciplinaires après avoir eu connaissance des faits fautifs ?

A. Un mois
B. Deux mois
C. Six mois

Question 11

Un club peut-il infliger une amende financière à un joueur pour un retard à l'entraînement ?

A. Oui, si le règlement intérieur le prévoit
B. Oui, si le montant est faible
C. Non, les sanctions pécuniaires sont interdites

Question 12

Quel article organise le maintien automatique des contrats de travail lors de certains transferts d'entreprise ?

A. L.1224-1 du Code du travail
B. L.222-2-3 du Code du sport
C. L.1237-11 du Code du travail

Question 13

Quel est le seuil général à partir duquel le règlement intérieur devient obligatoire ?

A. 20 salariés

B. 50 salariés
C. 100 salariés

Question 14

Quel délai de rétractation s'applique à une rupture conventionnelle individuelle ?

A. 7 jours calendaires
B. 15 jours calendaires
C. 30 jours calendaires

Question 15

Quel recours préalable est généralement nécessaire pour contester une décision administrative de la CPAM ?

A. Une saisine immédiate du conseil de prud'hommes
B. Un recours devant la CRA
C. Un recours devant le tribunal de commerce

Valider et afficher la correction

Réponds aux 15 questions pour obtenir ton résultat.

Sources officielles et références

Les textes à privilégier pour vérifier les règles en vigueur :

- Code du travail — Légifrance — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072050/?utm_source=chatgpt.com.
- Code du sport — Articles L.222-1 à L.222-22 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031537859/?utm_source=chatgpt.com.
- Article L.222-2-4 — Durée du contrat sportif — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616167/?utm_source=chatgpt.com.
- Article L.222-2-5 — Contenu du contrat sportif — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031537857/?utm_source=chatgpt.com.
- Convention collective nationale du sport — IDCC 2511 — https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000049756246?utm_source=chatgpt.com.
- Chapitre 12 de la CCNS — Sport professionnel — https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000049770646/?utm_source=chatgpt.com.
- Charte du football professionnel — UNFP — https://www.unfp.org/ce-que-nous-faisons/la-charte-du-football-professionnel/?utm_source=chatgpt.com.

UNFP

- Contrats de travail dans le sport — Code du travail numérique — https://code.travail.gouv.fr/contribution/2511-quelles-informations-doivent-figurer-dans-le-contrat-de-travail-ou-la-lettre-dengagement?utm_source=chatgpt.com.

Code du travail numérique

- Durée légale du travail — Ministère du Travail — https://travail-emploi.gouv.fr/la-duree-legale-du-travail?utm_source=chatgpt.com.

Ministère du Travail et des Solidarités

- Congés payés — Service Public — https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F2258?utm_source=chatgpt.com.

Service Public Entreprendre

- Procédure de licenciement — Service Public — https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2839?utm_source=chatgpt.com.

Service Public

- Sanctions disciplinaires — Code du travail, articles L.1332-1 à L.1332-5 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006177888/?utm_source=chatgpt.com.
- Transfert du contrat de travail — Article L.1224-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006900875/?utm_source=chatgpt.com.
- Branches de la Sécurité sociale — https://www.securite-sociale.fr/la-secu-cest-quoi/organisation/les-branches?utm_source=chatgpt.com.

Sécurité Sociale

- Assiette des cotisations — Urssaf — https://www.urssaf.fr/accueil/employeur/cotisations/comprendre-cotisations/calcul-cotisations-employeur.html?utm_source=chatgpt.com.

Urssaf

- Recours contre une décision de la CPAM — Service Public — https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2500?utm_source=chatgpt.com.

Service Public

POINT DE VIGILANCE

ce module tient compte de la modification de l'article L.222-2-4 du Code du sport entrée en vigueur le 5 août 2026. Pour l'examen, il faut apprendre la version actuelle et ne pas reprendre les anciennes durées du CDD sportif.

INTÉGRITÉ DU SUPPORT — QCM

Le texte source contient un QCM blanc et un quiz final, mais pas de corrigés complets dans le fichier transmis.

Droit du travail — quiz final, 15 questions

STATUT DU DOCUMENT — CORRIGÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU COURS ET DES TEXTES OFFICIELS

Les réponses ci-dessous ont été déterminées à partir du contenu du module et contrôlées au regard des textes officiels identifiés. Elles sont ajoutées par ELEVEN ACADEMY : elles ne sont pas présentées comme un corrigé officiel d'annales.

QUESTION 01 — Quels sont les trois éléments constitutifs du contrat de travail ?

BONNE RÉPONSE : A — Travail, rémunération et lien de subordination

La qualification repose sur une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, déterminant pour distinguer le salariat de l'indépendance.

QUESTION 02 — Quelle est la forme normale et générale de la relation de travail ?

BONNE RÉPONSE : B — Le CDI

Le CDI est la forme normale et générale ; le CDD ne peut être utilisé que dans les cas de recours prévus par la loi.

QUESTION 03 — Un CDD peut-il pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ?

BONNE RÉPONSE : C — Non

Le CDD ne doit pas avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente ; il répond à un besoin temporaire autorisé.

QUESTION 04 — Quel contrat le Code du sport prévoit-il pour le sportif professionnel salarié ?

BONNE RÉPONSE : B — Un CDD spécifique

Le Code du sport prévoit un CDD spécifique pour le sportif professionnel salarié (art. L.222-2-3), soumis aux conditions particulières du texte.

QUESTION 05 — Depuis le 5 août 2026, quelle est la durée maximale du CDD spécifique du sportif professionnel ?

BONNE RÉPONSE : C — 5 ans

L'article L.222-2-4 fixe une durée maximale de cinq ans, sans exclure les renouvellements ou nouveaux contrats avec le même employeur dans les conditions prévues.

QUESTION 06 — Quelle est la durée minimale de principe du CDD sportif spécifique ?

BONNE RÉPONSE : B — Une saison sportive fixée à 12 mois

La durée minimale de principe est une saison sportive de douze mois ; le texte prévoit des exceptions, notamment pour certains contrats conclus en cours de saison ou de remplacement.

QUESTION 07 — Un club peut-il diminuer unilatéralement le salaire contractuel d'un joueur ?

BONNE RÉPONSE : B — Non, l'accord du salarié est nécessaire

La rémunération est un élément essentiel du contrat ; sa diminution nécessite l'accord du salarié.

QUESTION 08 — Quelle est la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet ?

BONNE RÉPONSE : B — 35 heures

La durée légale de référence est de 35 heures par semaine, sous réserve des aménagements et régimes spécifiques.

QUESTION 09 — Combien de jours ouvrables de congés payés un salarié acquiert-il en principe par mois de travail effectif ?

BONNE RÉPONSE : C — 2,5 jours

Le salarié acquiert en principe 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète.

QUESTION 10 — Dans quel délai l'employeur doit-il en principe engager des poursuites disciplinaires après connaissance des faits ?

BONNE RÉPONSE : B — Deux mois

L'article L.1332-4 prévoit un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs, sauf exceptions.

QUESTION 11 — Un club peut-il infliger une amende financière à un joueur pour un retard à l'entraînement ?

BONNE RÉPONSE : C — Non, les sanctions pécuniaires sont interdites

L'article L.1331-2 interdit les amendes et autres sanctions pécuniaires. Une sanction disciplinaire non pécuniaire peut être envisagée si elle est régulière et proportionnée.

QUESTION 12 — Quel article organise le maintien automatique des contrats de travail lors de certains transferts d'entreprise ?

BONNE RÉPONSE : A — L.1224-1 du Code du travail

L'article L.1224-1 maintient les contrats lors du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. Cela ne concerne pas le transfert sportif d'un joueur en tant que tel.

QUESTION 13 — Quel est le seuil général à partir duquel le règlement intérieur devient obligatoire ?

BONNE RÉPONSE : B — 50 salariés

Le règlement intérieur est obligatoire à partir de 50 salariés, selon les règles légales de franchissement et de maintien du seuil.

QUESTION 14 — Quel délai de rétractation s'applique à une rupture conventionnelle individuelle ?

BONNE RÉPONSE : B — 15 jours calendaires

Chaque partie dispose de quinze jours calendaires à compter de la signature pour exercer son droit de rétractation.

QUESTION 15 — Quel recours préalable est généralement nécessaire pour contester une décision administrative de la CPAM ?

BONNE RÉPONSE : B — Un recours devant la CRA

Le recours devant la commission de recours amiable est généralement préalable à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire ; certaines contestations médicales suivent une voie spécifique.

TEXTES ET SOURCES OFFICIELS À CONSULTER

Code du sport, art. L.222-2-3 et L.222-2-4 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

Code du sport, art. L.222-2-4, version depuis le 5 août 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054616167/

Code du travail, art. L.1332-4, L.1331-2, L.1224-1 et L.1311-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/

Service Public — Rupture conventionnelle : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19030

Service Public — Recours contre une décision de CPAM : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2500